

1500239-94.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2045709/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23073786 - DEL.POL. PLANTÃO TATUI, 400/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MOISES ARAUJO DE OLIVEIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da Audiência:

31/03/2022

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500239-94.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2045709/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23073786 - DEL.POL. PLANTÃO TATUI, 400/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MOISES ARAUJO DE OLIVEIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da Audiência:

31/03/2022

Réu Preso

Aos 31 de março de 2022, às 15 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; o Réu MOISES ARAUJO DE OLIVEIRA, acompanhado do Defensor, Dr. Cassiano de

Campos Gomes; bem como as testemunhas arroladas Luis Adriano Nogueira (GCM) e Sérgio Henrique Carriel (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de MOISES ARAUJO DE OLIVEIRA por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 61, II, "j", do CP. Narra a denúncia (fls. 1/3), que, em 16 de fevereiro de 2022, por volta das 18h, na rua Ana Rosa Monteiro, altura do nº 500, nesta cidade e Comarca de Tatuí, MOISES ARAUJO DE OLIVEIRA, qualificado nestes autos, trazia consigo e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 08 porções de "crack", substância composta por cocaína, com peso bruto aproximado de 6,5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que o denunciado praticava o tráfico na via pública, sendo que trazia as drogas em mãos, de forma a facilitar as entregas aos interessados. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina - em local conhecido pela intensa mercancia ilícita - quando receberam a informação de que, nas imediações da linha férrea, o denunciado estava promovendo a venda de drogas. A informação ainda dava conta das características físicas e vestes de MOISES. Os agentes públicos avistaram o denunciado, o qual, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir. Houve a abordagem e, na revista pessoal, foram encontrados, no bolso da sua vestimenta, 08 porções de "crack", R\$40,00 e aparelho de telefonia celular. Dando continuidade às buscas, no local onde o denunciado havia pernoitado, ali nas imediações, foram localizados R\$75,00 e anotações contábeis do comércio espúrio. Auto de prisão em flagrante às fls. 5, convertida em prisão preventiva às fls. 38/43. Auto de exibição e apreensão às fls. 11. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 12. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 97/100. Laudo pericial de exame em peça às fls. 122/4. Informação sobre o local dos fatos às fls. 105/7. Notificação às fls. 110. Defesa preliminar apresentada às fls. 114/5, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 28/03/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 125/6). Citação às fls. 143. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Ausentes preliminares. No mérito, a ação penal procede. Autoria e materialidade delitivas do crime imputado na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos. Com efeito, ouvidos nesta teleaudiência, realizada na esteira da deliberação de fls. 125/6, e em atenção ao princípio da

razoável duração do processo, que conta com Réu preso, os guardas municipais Luis Adriano e Sérgio disseram (faz-se uma suma síntese de seus depoimentos, os quais se complementam sem contradições) que patrulhando pelo local indicado na denúncia, conhecido ponto de comércio ilícito neste município, receberam de um cidadão anônimo (preservado o anonimato na proteção de cidadãos de bem, vulneráveis diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades) a notícia de que um indivíduo trajado com camiseta do clube "PSG" e bermuda estava traficando nas proximidades da linha do trem, para onde se dirigiram, visualizando e abordando Moisés, que tentou se evadir sem sucesso, com ele encontrando R\$40,00 e 8 porções de crack, e dele ouvindo sobre ser mero usuário, que provindo de município distinto teria dormido num cômodo cedido por terceiro, onde estariam os seus pertences, junto deles apreendidos mais R\$75,00 e anotações alusivas à traficância, aquelas periciadas às fls. 122/4. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substância veio atestada às fls. 97/100 (3,64 gramas líquidos de cocaína sob a forma de crack). Interrogado, doravante superando a evasiva de solo policial, quando se disse mero usuário, fls. 08, Moisés disse ter sido cooptado por outro traficante, para auxiliar na atividade espúria, mediante disponibilização de porções para uso, sendo também sua a responsabilidade de guardar as anotações do comércio entre os seus pertences. Pois bem, para além da confissão, fato é que os agentes, servidores cujas reputações se presumem ilibadas e que nenhum motivo se demonstrou possuam para, concertados, prejudicar inocente a quem sequer conheciam, elucidaram com êxito o teor da denúncia recebida, surpreendendo o traficante apontado pelas vestes com as porções destinadas à venda e, mais, presenciando tentativa de evasão, detalhe significativo e, dentre os pertences do abordado, a não deixar qualquer dúvida, anotações típicas daquelas com as quais partes e julgadores comumente se deparam em ações dessa natureza, a experiência permite frisar. De mais a mais, e isso é deveras sintomático, Moisés provinha de cidade distinta, relativamente distante (Guarulhos) e além do crack, trazia mais de cem reais em dinheiro, e um usuário entregue ao vício, bem se sabe, não age com essa desenvoltura, reservando numerário em pontos distintos, a par da droga. Enfim, a despeito de pouco expressiva a pesagem líquida, Moisés preencheu o tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, ao trazer consigo crack para entrega a consumo. Para a caracterização desse ilícito, bem se sabe, não se exige seja o agente surpreendido em ato de efetiva venda e, embora a situação aqui seja limítrofe diante da quantidade de entorpecente apreendida, os demais fatores já mencionados definem bem a tipificação, a mesma invocada na denúncia, tanto que o agente é confesso. Quanto ao fato de ser eventualmente usuário (do que não há comprovação nos autos), só faz por facilitar a aproximação do Réu com outros traficantes e usuários, potencializando os riscos à saúde pública. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, ausentes elementos dignos de nota, pois a reduzida quantidade de entorpecente apreendido, a despeito da natureza nefasta, não autoriza, em termos de razoabilidade, a elevação da pena, estabelecida no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), mas fica ela compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 82). A outra agravante, da reincidência, embora sob a forma específica (certidão às fls. 22) fica compatibilizada com a atenuante da confissão, assim respeitado o entendimento vinculante provindo do Tribunal encarregado de garantir a inteireza positiva do ordenamento pátrio, sob Tema 585, em detrimento da letra do art. 67 do Código

Penal, em caso no qual a apreensão de entorpecente é reduzida. Inalterada a pena. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, haja vista a reincidência específica, ao que se associa ocorrência similar na recente infância, culminada com liberdade assistida (certidão às fls. 135/7), tudo a indicar que o agente fazia da traficância o seu meio de vida, tanto que, sugestivamente, nas indagações a respeito da qualificação sugeriu como trabalho o próprio comércio de droga, pasme, desenvolvido em cidade distinta e distante daquela de origem. Assim, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, pois se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Ademais, a pena atinge cinco anos de privação de liberdade e o acusado é reincidente específico, com passado similar na infância, apanhado no cometimento do tráfico em município distinto da residência, de modo que os esforços ressocializadores, não alcançados anteriormente, devem se fazer incisivos. Incabível qualquer espécie de substituição, tanto em virtude da quantidade de pena, da hediondez, como em função do disposto no artigo 44 da Lei de Drogas, não sendo demais ressaltar que o tráfico é espécie de crime que tem desestruturado a sociedade e rotineiramente motivado a prática de outros ilícitos tão graves quanto, tais como, roubos e homicídios, de modo que o legislador cabe a escolha do regime mais adequado à ressocialização do indivíduo e proteção da sociedade, não cabendo ao Judiciário intervir nesta opção democraticamente exercida. Ademais, repita-se, trata-se de reincidente específico. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR MOISES ARAUJO DE OLIVEIRA, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado por reincidente específico que também ostenta passado infracional correlato e de forma ousada traficava com crack em município distante do seu residencial, a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 111). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA